

1501473-50.2021.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas (tendo, inclusive, já sido abordado pela testemunha Marcos Rodrigues na mesma localidade pela prática de tráfico quando menor), durante operação no CDHU, no Bloco K3 (local já conhecido pela prática do tráfico de drogas). Ao notar a presença dos policiais, o réu, que carregava duas sacolas, tentou se evadir, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501473-50.2021.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 30 de março de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Juliana Baccelli Fernandes Cunha, M364719, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501473-50.2021.8.26.0344 - Controle 2021/000604

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO JUNIOR MORAIS DE SOUZA

Vistos.

RODRIGO JUNIOR MORAIS DE SOUZA (RG: 58.086.957, filho de Rodrigo Lopes de Souza e Adina Vitalina de Moraes) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 30 de março de 2021, por volta das 10h, na Rua Mário Bataiola, nº 501, bloco K3, nesta cidade e Comarca de Marília/SP, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de disseminação, 40 (quarenta) porções contendo 177,36g de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica.

Recebida a denúncia (fls. 104/106), o réu foi citado (fls. 151) e apresentou resposta à acusação (fls. 155/158).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, sendo o acusado interrogado ao final.

Alegações finais das partes constantes do termo de audiência retro.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 3/8), boletim de ocorrência (fls. 9/10), auto de exibição e apreensão (fl. 11), fotografia (fl. 12), laudo de constatação (fls. 14/16), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 89/93) e pela prova oral colhida.

Os policiais Marcos Aurélio e Marcos Rodrigues declararam que, na data dos fatos, fizeram uma operação policial no CDHU, em local conhecido pelo tráfico, quando, nas imediações do Bloco K3, avistaram o acusado, que é conhecido nos meios policiais por ter sido preso por tráfico no ano anterior, quando ainda era adolescente.

Disseram que o acusado tentou fugir, mais foi detido, sendo localizado em seu poder duas sacolas plásticas contendo 40 (quarenta) porções de maconha já embaladas para venda e R\$6,95 em nota e moedas. Informalmente, o acusado alegou estar vendendo drogas para levantar dinheiro, porque estava desempregado. Em juízo, ratificaram integralmente a versão dada anteriormente, destacando que em cada sacola que o réu transportava havia 20 (vinte) porções de maconha. Pontuou, novamente, a testemunha Marcos Rodrigues que já conhecia o acusado pela prática de tráfico e que, inclusive, o abordou na mesma localidade. Ainda, ressaltaram não ter qualquer problema com o réu. A testemunha Marcos Aurélio informou, outrossim, que o acusado havia sido preso novamente pela prática de crime da mesma espécie no mesmo local em 28 de outubro de 2021 (data da audiência de instrução).

O réu, por sua vez, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio na Delegacia. Em seu interrogatório judicial, disse que estava no local (bloco K3) para adquirir entorpecentes, eis que usuário de cocaína e maconha desde os 12 (doze) anos de idade. Assim que chegou, os policiais apareceram, momento em que correu, porém acabou detido, asseverando, entretanto, que as sacolas com drogas não estavam em suas mãos. Informou consumir entorpecentes, cerca de 3 (três) pinos de cocaína (o qual compra por R\$ 10,00 – dez reais), quase diariamente, não passando por tratamento de drogadição. Trabalha vendendo doces e bolos, auferindo cerca de R\$60,00 (sessenta reais) por dia, e reside com sua genitora, irmã e padrasto. Asseverou desconhecer qualquer dos policiais, não nutrindo inimizade com eles. Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pelo acusado.

Primeiro, oportuno advertir que os policiais são agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, pois não se vislumbra elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoa inocente, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e “plantando” provas.

Neste sentido: “Aliás, imperioso esclarecer que o policial militar não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade que é dada a qualquer pessoa, sendo que o depoimento policial só deve ser desconsiderado, quando exista uma razão clara e concreta para tornar referido depoimento eivado de suspeição. A este argumento acrescenta-se que os Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC nº 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC nº 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC nº 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.^a Min. Laurita Vaz).” (Apelação nº 0007467-17.2016.8.26.0019, 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Álvaro Castello, j. 28.6.2017). E ainda: “Vale destacar que os policiais são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente senão se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação do acusado. A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que 'o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional' (RT 752/589).” (Apelação nº 0030961-20.2015.8.26.0576, 10ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j.

30.6.2017).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos policiais foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o réu, o qual asseverou em juízo não conhecer os policiais que o abordaram.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca-se que o acusado praticou conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, ou seja, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes sem a devida autorização legal ou regulamentar.

Do exame dos autos, extrai-se que, na data dos fatos, avistaram o réu, já conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas (tendo, inclusive, já sido abordado pela testemunha Marcos Rodrigues na mesma localidade pela prática de tráfico quando menor), durante operação no CDHU, no Bloco K3 (local já conhecido pela prática do tráfico de drogas). Ao notar a presença dos policiais, o réu, que carregava duas sacolas, tentou se evadir, porém acabou detido. Em revista, os policiais localizaram 20 (vinte) porções de maconha em cada sacola, totalizando 40 (quarenta) porções, já embaladas para venda, além de R\$ 6,95 (seis reais e noventa e cinco centavos) em notas e moedas. Informalmente, confessou que realizava a venda por estar desempregado.

Sobre o elemento subjetivo do tipo, consigna Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na página 101 do livro "Lei de drogas comentada artigo por artigo" (3ª ed. São Paulo: Método, 2012): "O crime é essencialmente doloso. Não se exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de realizar alguma das condutas descritas. Embora a expressão 'tráfico de drogas' esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos mencionados. O tipo, portanto, não exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando o conhecido 'dolo genérico'".

No mais, a solução legal para se concluir pela distinção entre o simples usuário de entorpecentes (destacando-se que o réu, em seu interrogatório judicial, disse ser usuário de cocaína e maconha) e o traficante vem da análise dos elementos constantes do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. Com base no que está ali descrito é possível identificar em qual condição se encaixa o acusado.

Neste contexto, observo que a quantidade de entorpecente apreendida (40 porções contendo 177,36g de Cannabis Sativa L), a forma de embalagem (prontas para venda), certa quantia em dinheiro junto aos entorpecentes, e as circunstâncias da prisão (em local já conhecido pela prática constante do tráfico de drogas), revelam que se trata o réu, de traficante. Ou seja, considerando todos os elementos trazidos aos autos (quantidade de entorpecente apreendida; acondicionamento típico para venda; quantia em dinheiro; e local), convenço-me, indubitavelmente, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, de que o réu praticava o tráfico ilícito de entorpecentes, não se tratando, pois, de mero usuário.

Ressalte-se que o possível uso de drogas não elimina a incidência do crime mais grave. Pelo contrário. O crime mais brando fica absorvido pelo tráfico. Ou seja, eventual condição de usuário não exclui a de traficante: "Oportuno dizer que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra." (TJSP – Apel. 0006495-60.2008.8.26.0655; j. 11.4.2013).

Da mesma forma, não convence a narrativa apresentada pelo acusado de estaria no local apenas para adquirir drogas e que não transportava as duas sacolas com ele apreendidas, eis que não há razões para se duvidar do relato dos policiais, pois não há qualquer indicação de inimizade que faria com que eles incriminassem falsamente suspeito.

Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, de se levar em conta que não incide o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o histórico de envolvimento do acusado com o tráfico (foi apreendido quando menor), bem como a quantidade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão, já examinadas, indicam o

exercício constante de atividades ilícitas, devendo, pois, ser afastado o benefício. O que se quer dizer é que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga encontrada com o réu indicam a prática profissional do crime em questão. Portanto, não é possível considerar “traficante de primeira viagem” ou traficante sem expressiva relevância no exercício da atividade quem traz consigo considerável quantidade de drogas para distribuição a terceiros, quantidade, inclusive, capaz de atingir dezenas de usuários, o que revela a importância e o desvalor da conduta, suficientes a afastar a benesse legal. Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 124.646/SP.

Ainda, destaco que, conforme decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (cuja ementa se encontra colacionada a seguir), o histórico de envolvimento do agente na prática de atos infracionais, quando menor (vide fls. 27 deste feito), pode justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAS EM CURSO OU CONDENAÇÕES ANTERIORES NÃO DEFINITIVAS. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção pacificou entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (EResp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2017). 3. Ademais, é reiterada a jurisprudência desta Corte no sentido de que o histórico de envolvimento do agente na prática de atos infracionais, quando menor, pode justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas. 4. Hipótese em que o redutor não foi aplicado com base no fato de o paciente possuir diversos registros anteriores, como atos infracionais praticados quando menor, inclusive por tráfico de drogas, além de recente condenação criminal pela prática do mesmo delito, a denotar dedicação a atividades criminosas. 5. A valoração negativa da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 685.372/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

Não bastasse, o acusado gozava de liberdade provisória concedida em sede de Habeas Corpus (fls. 134/137) quando preso novamente em flagrante pela prática do tráfico de drogas na mesma localidade (fls. 198), a indicar que faz da prática delitiva seu meio de vida.

Portanto, caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provadas a autoria e materialidade e afastadas as teses defensivas por tudo que se expôs passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Atenta aos requisitos do artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, nada a considerar na primeira fase de aplicação da pena. Assim, estabeleço a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes. Reconheço a atenuante da menoridade relativa, mas sem implicações na pena anteriormente fixada, sendo certo que, nesta fase, a pena não pode ser imposta aquém do mínimo. Assim, permanece em 5 (cinco) anos de reclusão.

No terceiro estágio, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no valor unitário de um trigésimo

do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa imposta, eis que se tratar de crime equiparado a hediondo e também por conta do evidente envolvimento do acusado com o nefasto mundo do crime há tempos, desde quando menor, conforme acima exposto, sendo certo que a fixação de regime mais brando apenas incentivaria a continuidade delitiva pelo réu.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar RODRIGO JUNIOR MORAIS DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em vista da concessão da ordem em Habeas Corpus nº 666708-SP (2021/0148490-1), o acusado recorrerá desta sentença em liberdade.

Com esteio no artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63 da Lei Federal 11.343/06, que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da união, decreto o perdimento do valor (R\$ 6,95), apreendido às fls. 11, oficiando-se à FUNAD.

Providencie-se o necessário para o cumprimento desta decisão e da pena imposta.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observando o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Marília, 6 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA